

新北市政府環境保護局 函

受文者：新北市政府（訴願審議委員會）
發文日期：中華民國 114 年 10 月 6 日
發文字號：新北環稽字第 1143520188 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明二

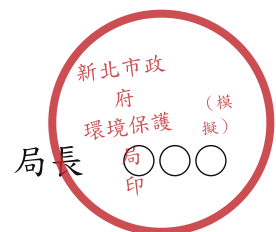
主旨：檢送訴願人鄭○芳因違反廢棄物清理法事件不服本局 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書提起訴願案之訴願答辯書及原卷 1 宗，請查照。

說明：

- 一、依訴願法第 58 條第 3 項規定辦理。本件訴願書經訴願人於 114 年 9 月 22 日送達本局（本局收文號 1140922-0176），本局重新審查原處分後，認原處分並無違法或不當，爰檢卷答辯。
- 二、檢附文件：（一）訴願答辯書 1 份；（二）原卷 1 宗（卷證目錄如附）；（三）採證影片電子檔 1 段（另以光碟檢送）。
- 三、本件答辯書副本已依訴願法第 58 條第 4 項規定逕送訴願人。

正本：新北市政府（訴願審議委員會）

副本：鄭○芳君、本局稽查科



新北市政府環境保護局 訴願答辯書

訴願人：鄭○芳 住：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓
原處分機關：新北市政府環境保護局 設：新北市板橋區民族路 57 號
代表人：局長 ○○○○
受理訴願機關：新北市政府

訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服本局 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書所為之處分，提起訴願，本局依法答辯如下：

答 辯 聲 明

本件訴願駁回。

事 實

緣駕駛車號 000-0000 號汽車（下稱系爭車輛）之駕駛人於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，在本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經民眾於 114 年 6 月 28 日檢附行車紀錄器影像向本局檢舉（案件編號 114EPB0628-01937）。本局於 114 年 7 月 8 日審視影像、114 年 7 月 9 日查得系爭車輛車主為訴願人，並於 114 年 7 月 15 日以新北環稽字第 1143451762 號函通知訴願人陳述意見，該函於 114 年 7 月 21 日送達。訴願人於 114 年 7 月 30 日提出陳述意見書，主張並未丟棄煙蒂。本局複審影像放大照片及採證影片後，認違規事證明確，依廢棄物清理法第 27 條第 1 款、第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書裁處訴願人新臺幣 3,600 元罰鍰。裁處書於 114 年 9 月 18 日送達，訴願人不服，於 114 年 9 月 22 日提起本件訴願。

理 由

一、程序部分：本件訴願人係就原處分之實體事項提出爭執，訴願書於法定期間內提起且程式尚無不合，程序上應予受理，進入實體審查。

二、實體部分：

- （一）按廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：
- 一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。」、第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰……三、為第 27 條各款行為之一。」次按違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。

(二) 訴願理由略謂：照片未能清楚呈現煙蒂存在之證據，僅能辨識車輛或人員位置，恐有舉證不足；訴願人並未丟棄煙蒂，已將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄云云。

(三) 惟查，本局於事實欄所述時間、地點之採證，此有民眾檢舉之行車紀錄器影片（長度 12 秒）、擷取之稽查照片 3 幀及車籍查詢資料附卷可稽（證 1、證 2）。經審視卷附影像放大照片（證 1-2），訴願人於現場抽煙，移動至路邊水溝蓋上，並將手中煙蒂拋棄至水溝，其拋擲動作與煙蒂落點清晰可辨；復經審視採證影片第 14 秒至第 19 秒畫面，訴願人拋棄煙蒂後即轉身返回系爭車輛，煙蒂仍留置於水溝蓋上，並未見訴願人所稱將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄之情事。訴願人所辯，核與卷證不符，不足採信。

(四) 本局依裁罰準則第 2 條第 1 項規定，審酌訴願人違規情節、應受責難程度及所生影響，認煙蒂係香煙濾嘴，成分為塑膠，內含重金屬、致癌物質等，容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康，污染程度大（改制前行政院環境保護署 108 年 9 月 12 日環署毒字第 1080067666 號函參照），於不牴觸係數範圍內認定污染程度係數 $A=3$ ，裁處 3,600 元罰鍰（計算式見證 3），於法並無不合。

三、綜上所陳，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 58 條第 3 項規定，檢附原卷 1 宗，敬請察核予以駁回。

證 物

編號	名稱	備註
證 1	民眾檢舉行車紀錄器影片 1 段、擷取稽查照片 3 幀（證 1-1）及影像放大標註版（證 1-2）	影片另附電子檔
證 2	公路監理資訊系統車籍查詢結果	114.07.09 查詢
證 3	裁罰準則附表 1 項次 13 係數計算表	
證 4	陳述意見通知書、送達證書及訴願人陳述意見書	
證 5	裁處書、送達證書及本局裁處簽呈	

此 致

新北市政府（訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府環境保護局

代表人：局長 ○○○

中華民國 114 年 10 月 6 日

